



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Setiawan Bin Ibnu Sukarno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos di Jl. Rungkut Kidul Gg. 2 No. 16 Kec. Rungkut Kota Surabaya (alamat tinggal) dan Jl. Pucangan 3/21-C Rt. 001 Rw. 008 Kel/Desa. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya. (alamat KTP sesuai NIK 3578082009930001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bagus Setiawan Bin Ibnu Sukarno sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

Terdakwa Bagus Setiawan Bin Ibnu Sukarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Siswantara, S.H., Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., Indah Kuntarti, S.H. & Rekan, Para Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "TIARA YUSTISIA" Jawa Timur yang berkantor di Jalan Bendul Merisi Selatan IX No.18A Kelurahan Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Februari 2026 Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 2 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS SETIAWAN BIN IBNU SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa *Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



*tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama **58 (lima puluh delapan) hari**.*

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 2,443 (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 2,040 (dua koma nol empat nol) gram (kode b);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,628 (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whatsaap : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa BAGUS SETIAWAN BIN IBNU SUKARNO pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2025 bertempat di kamar kos di Jl. Rungkut Kidul Gg. 2 No. 16 Kec. Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa melalui HP miliknya jenis Redmi type A3 dengan nomor 083826116197 menghubungi Sdr. SIPAR (DPO) di nomor 085816373328 untuk memesan narkotika jenis sabu karena stok narkotika jenis sabu milik terdakwa habis. Kemudian terdakwa sepakat dengan sdr. SIPAR dengan mentransfer uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayarannya dilakukan secara transfer di rekening milik Sdr. SIPAR di Bank BCA dengan nomor 4680208676 atas nama TOHIROTUL HASANAH dan menggunakan aplikasi sakuku dengan nomor 085816373328 atas nama TOHIROTUL HASANAH.
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan uang DP tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sdr SIPAR mengirim titik lokasi dan foto tempat ranjau sabu yang terdakwa beli di daerah Pegirian Surabaya. Kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan paket sabu tersebut yang terbungkus dalam bekas kotak rokok di bawah pohon sebelum putar balik Jalan Pegirian Kota Surabaya, selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana pendek untuk di bawa pulang ke kostnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran sabu yang dibeli dari Sdr. SIPAR sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dengan rincian tanggal 15 September 2025 terdakwa membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 17 September 2025 terdakwa membayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa yang belum terdakwa bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. SIPAR lalu dijual kembali sesuai dengan pesanan pembeli selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara langsung menemui pembeli atau diranjau dengan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi milik terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin IBNU SUKARNO;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sabu untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekira jam 19.00 WIB, saksi HERI SUMANTRI SH dan M ALFIAN MUZACKY, SH yang merupakan Anggota dari BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kos Jl. Rungkut Kidul Gg. 2 No. 16 Kec. Rungkut Kota Surabaya, setelah melakukan penggeledahan, para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 2,443 (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 2,040 (dua koma nol empat nol) gram (kode b);
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,628 (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whassaap : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
 - 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09754/NNF/2025 tanggal 27 Oktober 2025, setelah dilakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



pemeriksaan disimpulkan : barang bukti dengan nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,489$ gram, dengan Kesimpulan barang bukti nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAGUS SETIAWAN BIN IBNU SUKARNO pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2025 bertempat di Kamar Kos Jl. Rungkut Kidul Gg. 2 No. 16 Kec. Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HERI SUMANTRI SH dan M ALFIAN MUZACKY, SH yang merupakan Anggota dari BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kos Jl. Rungkut Kidul Gg. 2 No. 16 Kec. Rungkut Kota Surabaya, setelah melakukan pengeledahan, para saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,443$ (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,040$ (dua koma nol empat nol) gram (kode b);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,628$ (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whatsaap : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
 - 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09754/NNF/2025 tanggal 27 Oktober 2025, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,489$ gram, dengan Kesimpulan barang bukti nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa BAGUS SETIAWAN BIN IBNU SUKARNO *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai sebanyak netto $\pm 5,489$ (lima koma empat delapan sembilan) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Sumantri, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 19.00 WIB bersama dengan anggota tim M Alfian Muzacky berhasil menangkap tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bagus Setiawan di sebuah kamar kos Rungkut Kidul Gg. II/16 Kec. Rungkut Surabaya;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Rungkut Kidul Gg.2 No.16 Kec.Rungkut Kota Surabaya sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang terletak di Jl.Rungkut Kidul Gg.2 No.16 Kec. Rungkut Kota Surabaya, kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda motif boneka tanpa merk berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 2,443$ gram, $\pm 2,040$ gram, $\pm 0,628$ gram dan $\pm 0,378$ gram, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti-barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut membeli dari temannya bernama Sipar (DPO) yang Terdakwa kenal sewaktu Terdakwa menjadi narapidana di Lapas Lamongan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M.Alfian Muzacky, S.H., keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 19.00 WIB bersama dengan anggota tim Heri Sumantri berhasil menangkap tangan terdakwa Bagus Setiawan di sebuah kamar kos Rungkut Kidul Gg. II/16 Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Rungkut Kidul Gg.2 No.16 Kec.Rungkut Kota Surabaya sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang terletak di Jl. Rungkut Kidul Gg.2 No.16 Kec. Rungkut Kota Surabaya, kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda motif boneka tanpa merk berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 2,443$ gram, $\pm 2,040$ gram, $\pm 0,628$ gram dan $\pm 0,378$ gram, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti-barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut membeli dari temannya bernama Sipar (DPO) yang Terdakwa kenal sewaktu Terdakwa menjadi narapidana di Lapas Lamongan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di sebuah kamar kos Rungkut Kidul Gg. II/16 Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda motif boneka tanpa merk berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 2,443$ gram, $\pm 2,040$ gram, $\pm 0,628$ gram dan $\pm 0,378$ gram, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sipar yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjadi narapidana di Lapas Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Sipar dan Terdakwa memberitahu Sipar kalau stok sabu milik Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Sipar menyuruh Terdakwa menunggu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang DP pembelian sabu tersebut kepada Sipar dan sekitar pukul 19.00 WIB, Sipar mengirimkan link lokasi dan foto tempat ranjauan sabu di daerah Pegirian Surabaya, setelah mendapatkan shareloc dan foto tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan paket sabu dan Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut dibawah pohon lalu Terdakwa menyimpan sabu yang terbungkus dalam bekas kotak rokok didalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan lalu membawanya pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sabu tersebut pulang, Terdakwa lalu membagi kedalam 3 (tiga) plastic klip;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 0,12 (nol koma duabelas) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembeli biasanya terlebih dahulu chat whatsapp ke nomor terdakwa dan memesan sabu setelah itu Terdakwa menimbang sabu sesuai pesanan pembeli, setelah itu ada pembeli yang kenal dating ke rumah langsung mengambil barang dan membayar tunai, ada juga yang janji ketemu di luar dan untuk barang yang dengan timbangan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, terkadang pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa, apabila ada pembeli yang tidak Terdakwa kenal biasanya Terdakwa ranjau di suatu tempat dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas penjualan Narkotika jenis sabu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016 dengan vonis 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,443$ (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,040$ (dua koma nol empat nol) gram (kode b);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,628$ (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whatsaap : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09754/NNF/2025 tanggal 27 Oktober 2025, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,489$ gram, dengan Kesimpulan barang bukti nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di sebuah kamar kos Rungkut Kidul Gg. II/16 Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda motif boneka tanpa merk berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm$ 2,443 gram, $\pm$ 2,040 gram, $\pm$ 0,628 gram dan $\pm$ 0,378 gram, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sipar yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjadi narapidana di Lapas Lamongan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Sipar dan Terdakwa memberitahu Sipar kalau stok sabu milik Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Sipar menyuruh Terdakwa menunggu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang DP pembelian sabu tersebut kepada Sipar dan sekitar pukul 19.00 WIB, Sipar mengirimkan link lokasi dan foto tempat ranjauan sabu di daerah Pegirian Surabaya, setelah mendapatkan shareloc dan foto tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan paket sabu dan Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut dibawah pohon lalu Terdakwa menyimpan sabu yang terbungkus dalam bekas kotak rokok didalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan lalu membawanya pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sabu tersebut pulang, Terdakwa lalu membagi kedalam 3 (tiga) plastic klip;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 0,12 (nol koma duabelas) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembeli biasanya terlebih dahulu chat whatsapp ke nomor terdakwa dan memesan sabu setelah itu Terdakwa menimbang sabu sesuai pesanan pembeli, setelah itu ada pembeli yang kenal datang ke rumah langsung mengambil barang dan membayar tunai, ada juga yang janji ketemu di luar dan untuk barang yang dengan timbangan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, terkadang pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa, apabila ada pembeli yang tidak Terdakwa kenal biasanya Terdakwa ranjau di suatu tempat dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas penjualan Narkotika jenis sabu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak tanggal 2 Januari 2026, oleh karena berdasarkan asas *lex mitior* sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". guna menghindari disparitas penegakan hukum, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian yang memiliki ancaman pidana Penjara paling singkat 5 (lima)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan *asas lex mitior* sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut, maka Pasal 114 kembali diberlakukan namun tidak lagi menggunakan ancaman pidana minimum yang selama ini menjadi tolak ukur pemberian pidana terhadap pelaku peredaran narkoba. sehingga majelis Hakim tetap menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim telah menyesuaikan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Pidana Penyesuaian, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Menimbang, bahwa berlakunya KUHP baru tersebut didasarkan pada *asas lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang baru mengesampingkan dan mengalahkan ketentuan hukum yang lama, sehingga dalam menilai suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya, Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang sedang berlaku pada saat putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa di depan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa BAGUS SETIAWAN BIN IBNU SUKARNO, dimana atas identitas yang telah dibacakan di depan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di depan sidang atas diri Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan dohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab di depan sidang Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang”.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”; “menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di sebuah kamar kos Rungkut Kidul Gg. II/16 Kec.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Surabaya, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda motif boneka tanpa merk berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 2,443$ gram, $\pm 2,040$ gram, $\pm 0,628$ gram dan $\pm 0,378$ gram, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Digipounds;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sipar yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjadi narapidana di Lapas Lamongan, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Sipar dan Terdakwa memberitahu Sipar kalau stok sabu milik Terdakwa sudah habis dan Terdakwa mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Sipar menyuruh Terdakwa menunggu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang DP pembelian sabu tersebut kepada Sipar dan sekitar pukul 19.00 WIB, Sipar mengirimkan link lokasi dan foto tempat ranjauan sabu di daerah Pegirian Surabaya, setelah mendapatkan shareloc dan foto tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan paket sabu dan Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut dibawah pohon lalu Terdakwa menyimpan sabu yang terbungkus dalam bekas kotak rokok didalam saku celana pendek yang Terdakwa kenakan lalu membawanya pulang, setelah Terdakwa membawa sabu tersebut pulang, Terdakwa lalu membagi kedalam 3 (tiga) plastic klip, Terdakwa kemudian menjual kembali Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 0,12 (nol koma duabelas) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembeli biasanya terlebih dahulu chat whatsapp ke nomor terdakwa dan memesan sabu setelah itu Terdakwa menimbang sabu sesuai pesanan pembeli, setelah itu ada pembeli yang kenal datang ke rumah langsung mengambil barang dan membayar tunai, ada juga yang janji ketemu di luar dan untuk barang yang dengan timbangan 0,40 (nol koma empat puluh) gram, terkadang pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa, apabila ada pembeli yang tidak Terdakwa kenal biasanya Terdakwa ranjau di suatu tempat dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer, keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas penjualan Narkoba

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah shabu yang dibeli dari Mandus, dimana sabu tersebut sebagian sudah dijual oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu, tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09754/NNF/2025 tanggal 27 Oktober 2025, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,489$ gram, dengan Kesimpulan barang bukti nomor 28118/2025/NNF, s.d. nomor 28121/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Advokat Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,443$ (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,040$ (dua koma nol empat nol) gram (kode b);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,628 (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;

Barang bukti-barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whatsapp : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016 selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan pada tanggal 2 Februari 2026 dengan mendakwakan perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada saat penyusunan dan pelimpahan surat dakwaan tersebut masih merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, telah berlaku KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian dirubah menjadi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda.

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan

- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkotika yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Setiawan Bin Ibnu Sukarno, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Setiawan Bin Ibnu Sukarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda Kategori VI sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal kekayaan atau pendapatan tidak mencukupi untuk membayar denda maka diganti pidana penjara selama 58 (lima puluh delapan) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 2,443 (dua koma empat empat tiga) gram (kode a);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 2,040$ (dua koma nol empat nol) gram (kode b);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,628$ (nol koma enam dua delapan) gram (kode c);
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) gram (kode d);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif boneka tanpa merk;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil bening;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi type A3 warna hitam tanpa SIM Card, No. Whatsaap : 083826116197, No. IMEI 1 : 867911070461447 No. IMEI 2 : 867911070461454;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN, tanggal 6 April 2026, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANTYO HARRI SUSETYO, S.H. dan IRA WATI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh YUSUP, S.H., M.Hum Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

ttd.

ARDIANI, S.H.

ttd.

IRA WATI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2026/PN Sby



ttd.

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.